

1500094-76.2021.8.26.0505

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... um boletim de ocorrência relacionado a um roubo impróprio, que a pessoa tinha anunciado bens pela internet, uma mulher se apresentou interessada, e pessoas foram buscar os objetos na casa da vítima. Essas pessoas chegaram numa kombi conduzida pelo réu, os bens foram colocados no veículo, mas a vítima advertiu que apenas após o dinheiro cair na conta poderiam sair do local. Depois de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500094-76.2021.8.26.0505 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-76.2021.8.26.0505

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2319550/2020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 10807034 -

DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 1025573/20/020 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2784/20/117 -

DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2319550 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON REIS DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

Washington Reis da Costa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque supostamente no dia 23 de julho de 2020, por volta das 14hs.30min., na Rua Doutor Sebastião de Lima, nº 102, Casa Verde, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, com outros indivíduos não identificados, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 geladeira Electrolux, e 01 fogão Brastemp, avaliados globalmente em R\$ 1.000.00, pertencentes à vítima Douglas S. M., empregando violência contra o ofendido, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

A denúncia foi recebida (fls. 84/85), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 107), apresentou defesa por escrito às fls. 110 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 112/113), momento em que ouvida uma testemunha, a vítima e, após, o réu interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; Já a d. Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência (fls. 198/201).

É o relatório do essencial.
Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente.

Assim porque ao cabo da instrução criminal não existem elementos suficientes para prolatar em desfavor do réu o édito condenatório, devendo a dúvida ser interpretada em seu favor, diante do princípio in dubio pro reo.

O réu negou a acusação. Disse que não sabe porque está sendo acusado. Trabalha numa empresa que a kombi é agregada. Quando não vai trabalhar, outra pessoa utiliza o veículo. Trabalha todos os dias na empresa com a Kombi, mas ela fica na empresa e outras pessoas a dirigem. Trabalha na empresa "Fixacom". Na época da abordagem já trabalhava há um ano na empresa. Seu veículo está apreendido desde a abordagem. Recebia apenas por viagem. O veículo sempre estava na empresa.

Com efeito, a vítima Douglas em juízo, sob o crivo do contraditório, não efetuou o reconhecimento do réu com absoluta certeza, disse que o numero 1 (réu) era o mais semelhante, bem como que o indivíduo que praticou o assalto contra ele tinha tatuagens nos braços e também estava de boné e óculos, barba recém feita. A tatuagem era do punho até o antebraço em ambos os braços. Disse que anunciou os produtos descritos na denúncia na internet para venda e uma mulher entrou em contato. Os dois indivíduos foram buscar os produtos numa kombi branca. Ajudou a carregar os bens, mas apesar de ter sido encaminhado o comprovante da Ted, pediu que os indivíduos aguardassem. Aguardaram por cerca de vinte minutos/meia hora. Como o dinheiro não caiu em sua conta pediu para retirar os bens do veículo, momento que foi anunciado o assalto, mostrada uma arma, para que se afastasse da kombi. Tirou foto da placa do veículo e mostrou ao Delegado. Na Delegacia de Polícia teve certeza em relação ao reconhecimento porque ele estava com os cabelos grande, encaracolado, bem próximo da aparência do dia dos fatos. O que lhe causou estranheza foram as tatuagens, mas o Delegado lhe disse que poderia ter sido utilizada uma manta que cobre os braços. Não conhecia o réu anteriormente. Na Delegacia também efetuou o reconhecimento do veículo. A arma era um 32 ou 38. O indivíduo que conduzia o veículo tinha cabelo branco.

O Delegado de Polícia, Dr. Roberto Santos da Silva, narrou que no mês de dezembro policiais militares ligaram informando que um veículo estava parado na faixa de rolamento e o condutor se negava a retirá-lo do local. Efetuou pesquisa que apontou que o veículo estava envolvido em delito. Pediu que os policiais levassem o veículo e o indivíduo ao Distrito Policial. Inicialmente viu que havia um boletim de ocorrência de estelionato que havia sido elaborado pelo próprio indivíduo. Estava para liberá-lo, mas continuou a realizar pesquisas e viu que o veículo estava relacionado a um boletim de ocorrência relacionado a um roubo impróprio, que a pessoa tinha anunciado bens pela internet, uma mulher se apresentou interessada, e pessoas foram buscar os objetos na casa da vítima. Essas pessoas chegaram numa kombi conduzida pelo réu, os bens foram colocados no veículo, mas a vítima advertiu que apenas após o dinheiro cair na conta poderiam sair do local. Depois de uma espera de vinte minutos a vítima pediu que os objetos fossem retirados do veículo, momento que Washington apontou objeto semelhante a arma de fogo para a vítima, que

ficou imóvel enquanto a vítima seguiu marcha. A vítima conseguiu tirar uma foto da placa e registrou a ocorrência. A vítima foi chamada ao D.P e efetuou o reconhecimento do réu e da kombi. O réu negou o cometimento do delito. O réu era o condutor e pessoa que apontou o objeto para a vítima.

Verifica-se, assim, que conquanto o réu tenha sido abordado com veículo aparentemente - pela placa - utilizado no crime, verifica-se que em juízo, além da vítima não ter efetuado o reconhecimento com absoluta certeza, disse que o agente praticou o crime utilizando óculos e boné, além de ter tatuagens em ambos os braços. Também mencionou que efetuou o reconhecimento na Delegacia em razão do réu estar com cabelo grande, encaracolado, muito próximo da aparência do dia dos fatos.

Todavia, o réu não possui tatuagens nos braços, o delito foi praticado por agente que utilizava óculos e boné, e conforme se verifica na fotografia de fls. 25/28, o réu, reconhecido na Delegacia meses após os fatos, não possuía cabelos compridos, ressaltando-se que - mormente considerando que praticado de óculos e boné - trata-se de indivíduo com feição e biotipo comum.

Diante de tais dúvidas, conquanto existam indícios da autoria delitiva, não tendo sido nenhum objeto da vítima localizado em seu poder, nesta fase vigorando o in dubio pro reo, a absolvição, por insuficiência de provas é medida que se impõe, pois não se admite a prolação de um decreto condenatório se não houver elementos contundentes de prova que conduzam à certeza da prática do delito, sobretudo pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, delito gravíssimo que implica na aplicação e cumprimento de pena severa.

Assim porque, segundo orientação pretoriana, “entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o “non liquet” e absolver o réu” (RJTACRIM 40/216).

Ademais, “Sendo conflitante a prova e não se podendo dar prevalência a esta ou àquela versão, é prudente a decisão que absolver o réu” (JUTACrim 20/370).

Isto posto, julgo improcedente a ação penal e absolvo Washington Reis da Costa, qualificado nos autos, da imputação constante na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de dezembro de 2022.

Tatiana Franklin Regueira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA